

한전KDN(주)

주의요구 및 통보

제 목 대금지급 업무처리 부적정

소 관 부 서 ○○○○처(♠♠♠♠♠♠부)

조 치 부 서 ① ○○○○처(♠♠♠♠♠♠부), ② ◇◇◇◇처(■ ■부)

내 용

1. 업무 개요

○○○○처(♠♠♠♠♠♠부)는 “♣♣♣♣♣♣ 전력거래시스템 유지보수 용역”과 “▽▽▽▽▽▽ 전력거래발전설비 ▮▮▮▮▮▮시스템 유지보수” 사업을 수주하였고, H/W 유지보수를 위해 소액계약을 체결하여 준공시 대금을 지급하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「계약규정」 제53조(소액계약의 체결) 제1항에 따르면 계약의뢰부서는 예산금액이 1,000만원을 초과하지 아니하는 소규모의 물품·공사·용역을 조달하는 경우 스스로 계약을 체결할 수 있다고 되어 있다.

「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 “하도급법”) 제13조(하도급대금의 지급 등) 제3항에 따르면 원 사업자가 용역 수행행위의 진척에 따라 기성금을 받았을 때에는 15일 이내에 용역을 수행한 부분에 상당하는 금액을 수급사업자

따라서, 원 발주처에서 용역 수행 진척에 따라 기성금을 받은 경우, 15일 이내에 하도급사에게 기성금 지급이 이루어져야 한다.

원 발주처인 ‘(주)♣♣♣♣♣♣♣’과 ‘▽▽▽▽▽▽(주)’으로부터 용역 수행에 따른 기성금을 지급받은 뒤 하도급사에 대금을 지급한 세부 내역은 [표]와 같다.

(부가세별도, 단위: 천원)

구분		사업번호/ 계약번호	계약명	계약기간	계약금액	기성금(준공금) 지급 시기		담당자	비고
						1차	2차		
1	수주	20xxxx xxxxxx	♣♣♣♣♣♣ 전력거래시스템 유지보수 용역	xxxx. x. x. ~ xxxx. x. x.	xxx,xxx,xxx	'xx.x월	'xx.x월	-	-
	발주	20xxxx xxxx	♣♣♣♣♣♣ 전력거래시스템 HW 유지보수 용역	xxxx. x. x. ~ xxxx. x. x.	x,xxx,xxx	X	X	△△△	용역 수행 중
2	수주	20xxxx xxxxxx	▽▽▽▽▽▽ 전력거래발전설비 □□□□□□시스템 유지보수	xxxx. x. x. ~ xxxx. x. x.	xxx,xxx,xxx	'xx.x월	'xx.xx월	-	-
	발주	20xxxx xxxx	▽▽▽▽▽▽ 전력거래발전설비 □□□□□□시스템 H/W 유지보수	xxxx. x. x. ~ xxxx. x. x.	x,xxx,xxx	X	'xx.xx월	◆◆◆	의원면직 (xx. x. x.)

원 발주처로부터 용역 수행 진척에 따라 기성금을 받았을 때에는 「하도급법」에 따라 15일 이내에 하도급사에게 기성금을 지급하여야 한다. 그러나 “♣♣♣♣♣♣ 전력거래시스템 유지보수 용역” 사업은 XXXX년 X월 및 X월 (주)♣♣♣♣♣♣♣♣으로부터 두 차례 기성금을 수령하였으나, 현재까지 하도급사에 지급하지 않았다. 또한 “▽▽▽▽▽▽ 전력거래발전설비 ▮▮▮▮▮▮▮ 시스템 유지보수” 사업의 경

우에도 xxxx년 x월 ▽▽▽▽▽▽(주)로부터 기성금을 수령하였음에도 xxxx년 xx 월 준공시점에 기성금을 포함한 대금을 일괄 지급하는 등 하도급법을 준수하지 않았다.

관련자 의견

○○○○처(♂♂♂♂♂♂부)는 기성금 지급을 하지 않은 점을 인정하며 향후 대금지급시 하도급법을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ○○○○처장은 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 직원에게 하도급법상 대금지급 의무를 교육하기 바랍니다.(통보)
- ② ◇◇◇◇처장은 「하도급법」을 위반한 관련자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다.(주의)

< 관 련 자 >

소 속	직급	성 명 (사 번)	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
♂♂♂♂♂♂부	4	△△△ (xxxxxx)	xxxx. x. ~ 현재	하도급법 위반	경고

※ 현 소속(2025. 11월) 기준